

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3274/2532

นางสาว สุทธิ วรรณ เก่งวินิจ
นาย ประสาร เบญจตานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40

ศาลชั้นต้นให้เลื่อนการสืบพยานจำเลยซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนมาครั้งหนึ่งแล้ว ด้วยเหตุจำเลยเดินทางไปทำธุรกิจต่างจังหวัดและคดีมีทางตกลงกันได้ แต่ศาลชั้นต้นก็ได้สั่งกำชับว่าจะไม่ให้เลื่อนคดีอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ครั้นถึงวันนัดทนายจำเลยได้มอบฉันทะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายจำเลยและขอเลื่อนคดีมายื่นต่อศาลชั้นต้น โดยไม่มีพยานจำเลยมาศาลแสดงว่าฝ่ายจำเลยมิได้ใส่ใจวันนัดและคำสั่งกำชับของศาลชั้นต้นทั้งในคำร้องขอเลื่อนคดีและขอถอนตัวจากการเป็นทนายจำเลยก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวจำเลยจะไปที่จังหวัดใดด้วยธุรกิจอะไร และเหตุใดจึงมาศาลในวันนัดไม่ได้ อีกทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ระบุนำเอกสารที่สนับสนุนข้อต่อสู้ตามคำให้การ จากพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาประวิงคดีให้ชักช้าศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีเป็นการชอบแล้ว

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากบ้านพิพาทที่จำเลยเช่าจากโจทก์ ให้จำเลยชำระค่าเช่า จำเลยให้การว่าจำเลยซื้อบ้านพิพาทจากโจทก์ สัญญาเช่า

ที่โจทก์นำมาฟ้องได้มีการยกเลิกแล้ว ศาลชั้นต้นให้จำเลยเป็นฝ่ายนำสืบก่อน ในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรก ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนการสืบพยานจำเลยอ้างว่า ตัวจำเลยเดินทางไปทำธุรกิจต่างจังหวัดและโจทก์จำเลยมีทางตกลงกันได้ ทนายโจทก์ไม่ค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานจำเลยและพยานโจทก์ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2529 เวลา 13.30 นาฬิกา ถึงวันนัด ทนายจำเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายจำเลย เพราะไม่สามารถติดต่อกับจำเลยได้ไม่อาจรักษาประโยชน์ให้แก่จำเลยต่อไป และในคำร้องฉบับเดียวกันทนายจำเลยได้ขอเลื่อนการพิจารณาออกไปอีกสักระยะ เพื่อจำเลยจะได้ติดต่อกับทนายใหญ่ต่อสู้คดีต่อไป ทนายโจทก์คัดค้านการขอเลื่อนการพิจารณา อ้างว่าจำเลยเจตนาประวิงคดีให้ชักช้า ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยมีเจตนาประวิงคดี แต่เห็นควรให้โอกาสแก่จำเลย หากฝ่ายจำเลยจะเสียค่าใช้จ่ายแก่โจทก์ 200 บาท ผู้รับมอบฉันทะจากทนายจำเลยแถลงว่า ไม่มีเงินเสียค่าใช้จ่ายแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าเมื่อฝ่ายจำเลยไม่มีหรือไม่ยอมเสียค่าใช้จ่ายแก่โจทก์ประกอบกับพฤติการณ์ประวิงคดี จึงไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี และสั่งตัดพยานจำเลยให้โจทก์นำพยานเข้าสืบ แล้วมีคำพิพากษาในวันเดียวกันนั้นให้จำเลยและบริวารออกจากบ้านพิพาท และชำระค่าเช่าค้างชำระกับค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีชอบหรือไม่ คดีนี้ศาลชั้นต้นให้เลื่อนการสืบพยานจำเลยซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนมาครั้งหนึ่งแล้วด้วยเหตุจำเลยเดินทางไปทำธุรกิจต่างจังหวัด และคดีมีการตกลงกันได้ แต่ศาลชั้นต้นก็ได้สั่งกำชับว่าจะไม่ให้เลื่อนคดีอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยนัดสืบพยานจำเลยและพยานโจทก์ในวันเดียวกันมีระยะเวลาห่างกันไปถึง 1 เดือน ครั้นถึงวันนัดหมายจำเลยได้มอบฉันทะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายจำเลยและขอเลื่อนคดีมายื่นต่อศาลชั้นต้น ทั้งไม่มีพยานจำเลยมา

ศาลเลย เห็นว่า ฝ่ายจำเลยมิได้ใส่ใจวันนัดและคำสั่งกำชับของศาลชั้นต้น ทั้งใน คำร้องขอเลื่อนคดีและขอถอนตัวจากการเป็นทนายจำเลยก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวจำเลยจะไปที่จังหวัดใดด้วยธุรกิจอะไร และเหตุใดจึงมาศาลในวันนัดไม่ได้ ซึ่ง ในปัจจุบันการติดต่อส่งข่าวถึงกันทำได้โดยสะดวกและรวดเร็ว หากจำเลยมีธุรกิจ ในต่างจังหวัดแล้วเกิดขัดข้องเดินทางกลับไม่ทันก็ควรจะได้รับส่งข่าวให้ทนายจำเลย หรือคนในบ้านของจำเลยเองทราบ และคดีนี้จำเลยให้การต่อสู้อ้างว่าได้ซื้อบ้านจาก โจทก์และได้ชำระราคาค่าบ้านไปแล้วบางส่วนแต่ตามบัญชีระบุพยานจำเลยลงวันที่ 17 เมษายน 2529 ไม่ปรากฏว่าระบุอ้างเอกสารเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระ ราคาส่งแต่ประการใด จากพฤติการณ์ดังกล่าวเชื่อว่าจำเลยมีเจตนาประวิงคดีให้ชักช้า ที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีเป็นการชอบแล้ว ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ปัญหาที่ศาลชั้นต้นสั่งให้เสมือนทนายจำเลย (ผู้รับมอบฉันทะ) เสียค่าปวดยการ (ค่าใช้ จ่าย) แก่โจทก์เป็นการชอบหรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ